PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

SERV-E-PA-60-2026

Cofinanciado por la Unión Europea · MINISTERIO DE HACIENDA · Fondos Europeos · Tomelloso AYUNTAMIENTO

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

A OBJETO DEL CONTRATO.

- Definición: Servicio de "Plataforma de Gestión para servicios Doble Factor de Autenticación" dentro del Plan de Actuación Integrado: "Tomelloso, orígenes y futuro", cofinanciado al 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027".

El presente contrato, se enmarca en la actuación "Incremento de recursos municipales para hacer frente a la brecha digital", integrada en el Proyecto Motor "Tomelloso Conecta y Crece" del Plan de Actuación Integrado (PAI) "Tomelloso, Orígenes y Futuro", seleccionado para la asignación de una senda financiera FEDER de 9.117.092,00 € sobre una inversión pública total de 10.725.990,00 € y a una tasa de cofinanciación del 85% en el marco de la Convocatoria para la asignación de senda financiera FEDER a los Planes de Actuación Integrados de las entidades locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible y con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional correspondiente al periodo de programación 2021-2027, en virtud de la Resolución de 16 de enero de 2026.

- Los licitadores no podrán proponer variantes o alternativas al mismo.
- C.P.V:

Código CPV	Descripción orientativa
72261000-2	Servicios de apoyo al software.
72265000-0	Servicios de configuración de software.
72260000-5	Servicios relacionados con el software
72000000-5	Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.

- Las necesidades administrativas a satisfacer con el contrato del servicio son las que vienen determinadas en la Memoria Justificativa publicada en el Perfil de Contratante.

- La prestación se ajustará a las condiciones que figuran en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte del expediente de contratación, prevaleciendo el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares sobre el de Prescripciones Técnicas, en el caso de que existan contradicciones entre ambos documentos.

Entre las actuaciones seleccionadas en el Plan de Actuación Integrado: Tomelloso, orígenes y futuro, se encuentra el Incremento de Recursos Municipales para hacer frente a la Brecha Digital.

Proyecto Motor 2 (P.M.2.1): ''Tomelloso Conecta y Crece''.
Actuación: Incremento de recursos municipales para hacer frente a la brecha digital
Tipo de Acción 1:.Digital y dinamización económica.
Subtipo de Acción 1.1: Soluciones TIC para la transformación de la administración local y el desarrollo de la Smart City.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 1 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

El objeto del contrato es el Servicio de licenciamiento, configuración, integración, implantación y puesta en marcha de una solución de ciberseguridad basada en gestión de identidad y autenticación multifactor para el Ayuntamiento de Tomelloso. Así como el suministro necesario para su puesta en funcionamiento.

La solución deberá permitir la autenticación de doble factor, la gestión centralizada de identidades y accesos, el inicio de sesión único, la integración con la infraestructura municipal, la protección de accesos remotos y la trazabilidad de eventos, incorporando como mínimo la cobertura de usuarios, dispositivos y servicios que se define en el PPT.

- División en Lotes: No. De conformidad con el artículo 99.3 de la LCSP el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos que deberán justificarse debidamente. En el presente contrato la justificación de la no división en lotes consiste en que: al tratarse de un único servicio vinculado a una unidad de actuaciones relacionado con todas las partes de una manera conjunta y coordinada.

Cualquier división estructural u organizativa implicaría la invariabilidad del servicio, produciendo partes inconexas e inoperativas del conjunto del servicio contratado, afectando a la dirección del contrato y a la prestación del servicio.

B PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Presupuesto:	49.586,78 Euros
IVA 21%:	10.413,22 Euros
Presupuesto base de licitación:	60.000,00 Euros

- El precio podrá ser mejorado a la baja por los licitadores.
- Serán rechazadas aquellas propuestas cuya oferta económica supere el presupuesto de licitación, sin IVA
- Anualidad: 2026-2030
- Los Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para la determinación del Presupuesto base de licitación se encuentran en el **Anexo II** a este pliego
- Valor estimado del contrato 49.586,78 Euros, excluido IVA, determinado de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la LCSP.
- Método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado. Se han tenido en cuenta los siguientes conceptos:
    - Salarios según convenios del sector.
    - Ejecución material de la prestación.
    - Eventuales prorrogas.
    - Modificados.
    - Precios habituales en el mercado.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 2 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

- Sistema de determinación del presupuesto: Tanto alzado

C EXISTENCIA DE CRÉDITO Y FINANCIACIÓN.

Existe crédito presupuestario suficiente por importe de **60.000,00 Euros**, con cargo a la partida 49101-641.00 del Presupuesto Municipal vigente.

D DURACIÓN DEL CONTRATO, PRORROGAS Y LUGAR DE EJECUCIÓN.

- Duración total: La duración total del contrato será desde la fecha de su formalización hasta el día 30 de noviembre de 2030. Si bien en el plazo máximo de cuatro (4) meses a contar desde la formalización del contrato, deberá completarse el análisis inicial, diseño técnico, configuración, integración, pruebas, formación, entrega documental y puesta en producción.

La duración se ajustará a la planificación del proyecto FEDER EDIL, a los hitos de ejecución y a los plazos de justificación de la ayuda.

- Prórroga: Procede NO
- Lugar de ejecución: Instalaciones Municipales

E PAGO.

- Se efectuará previa presentación de facturas expedidas con los requisitos legales exigidos, debidamente conformadas y aprobadas por el órgano competente. En todo caso, la factura electrónica se emitirá en los términos del Real Decreto 1619/2022, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.

F REVISIÓN DE PRECIOS.

- Procede: No

G GARANTÍAS.

- Provisional: Procede: No
- Definitiva: Procede: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
- Complementaria: Procede: No

H PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

- 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 3 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

En el caso de que el plazo finalizase en día inhábil se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

I MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dña. _____ con DNI nº _____, en nombre (propio) o (de la empresa que representa) _____, con CIF nº _____ y domicilio fiscal en _____ calle _____ nº _____, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de "Servicio de "Plataforma de Gestión para servicios Doble Factor de Autenticación" dentro del Plan de Actuación Integrado: "Tomelloso, orígenes y futuro", cofinanciado al 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027"**,** se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por un precio de ___Euros y un IVA (__%) de _____ Euros, haciendo un total de_____Euros, IVA incluido (en letra y número), todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que sirve de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y con las mejoras que se detallan**: (especificar tal como aparecen en el apdo. L).**

Descripción	Puntuación	Unidades ofertadas
TOKEN físicos	10 Puntos -> 20 adicionales 20 Puntos -> 40 adicionales 30 Puntos -> 60 adicionales	
ZTNA	30 puntos -> 25 unidades adicionales	

Lugar, fecha y firma.

J SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA O PROFESIONAL Y CLASIFICACIÓN.

SOLVENCIA

a Solvencia económica y financiera: Se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:

- Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del contrato.

  El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 4 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea · MINISTERIO DE HACIENDA · Fondos Europeos · Tomelloso AYUNTAMIENTO

volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

- Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado del contrato, vigente en el momento del fin de plazo de presentación de las ofertas.

  La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y, al que se acompañará, el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.

  En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

b Solvencia Técnica o profesional: Se acreditará por el siguiente medio:

- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe (equivalente, al menos al 50% del valor estimado del contrato), la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

  Los servicios dependientes del órgano de contratación podrán requerir que los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente

CLASIFICACIÓN

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. Por tanto, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia anteriormente mencionados.

K OTROS DOCUMENTOS.

- Procede: No.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 5 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

L CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

CRITERIO 1. PRECIO A LA BAJA…….. Máximo 40 puntos.

El Criterio precio se valorará con un máximo de 40 puntos a la oferta más económica, cero puntos a la que iguale el presupuesto excluido el IVA previsto en el apartado B) del cuadro de características y el resto de las ofertas se puntuarán con arreglo a la siguiente fórmula:

$$P = \frac{40}{C} (PL - OF)$$

Donde:

P = Es la puntuación correspondiente a la oferta a valorar
C = Es la diferencia entre el presupuesto y la oferta más baja (excluido IVA)
PL = Es el presupuesto (excluido IVA)
OF = Es la oferta correspondiente al licitador que se valora (excluido IVA)

CRITERIO 2. MEJORAS…….. Máximo 60 puntos.

Descripción	Unidades
TOKEN físicos (Máximo 30 puntos)	10 Puntos -> 20 adicionales 20 Puntos -> 40 adicionales 30 Puntos -> 60 adicionales
ZTNA (30 puntos)	30 puntos -> 25 unidades adicionales

PUNTUACIÓN TOTAL

La puntuación total será la suma de los dos criterios:
Puntuación Total = Puntuación Criterio 1 + Puntuación Criterio 2

DESEMPATE

No se establecen criterios específicos de desempate, por lo que se estará a lo dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP, de conformidad con el cual, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) En primer lugar, el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 6 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

b) En segundo lugar, el menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) En tercer lugar, el mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) Por último, el sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

Para dirimir el empate se concederá un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la comunicación electrónica por la que se solicita dicha documentación para que la presenten en el Registro General del Ayuntamiento dentro de ese plazo.

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Se considerarán ofertas anormales aquellas que tengan una puntuación total, suma de las puntuaciones de todos los criterios, superior a 25 unidades porcentuales de la media aritmética de las puntuaciones totales de todos licitadores.

M MESA DE CONTRATACIÓN, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN.

- Constitución: Sí.
- Presidenta: Dª Eloísa Perales López, Concejala del Ayuntamiento.
- Vocales:

- D. César Augusto Gallo Echeverría, Secretario Acctal del Ayuntamiento o quien legalmente le sustituya.
- D. Alberto Silva Cabo, Interventor General del Ayuntamiento o quien legalmente la sustituya.
- D. Juan Carlos Molina Monreal, Jefe del Departamento de Informática, o quien le sustituya.
- D. Isidro Cantero Muñoz, Gestor Administrativo Tecnológico, o quien le sustituya.
- D. Patronio Mangas Morales, Coordinador Dpto. Secretaría.

- Secretaria: Dña. Laura Rojano González, Jefa del Departamento de Contratación Administrativa o, en su defecto, el funcionario del departamento encargado de la tramitación del expediente.
- Responsable del Contrato: D. Juan Carlos Molina Monreal, Jefe del Departamento de Informática, o quien le sustituya.
- Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato: Departamento de Informática.

N OBLIGACIONES.

- Las determinadas por la Ley y las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Se consideran obligaciones esenciales a los efectos del art. 211.1.f de la LCSP:

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 7 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

- El cumplimiento de los plazos establecidos en el apartado D) del Cuadro de Características del presente Pliego.
- El cumplimiento de las obligaciones y compromisos derivados de la cofinanciación a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027.

Ñ. PENALIDADES.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 192 LCSP, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del objeto del contrato o de los compromisos suscritos, especialmente de las obligaciones y compromisos derivados de la cofinanciación a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027, se determinan penalidades en la cuantía equivalente al 10% del importe de adjudicación, IVA excluído**,** para cada una de ellas.

Para el caso de demora se estará a lo dispuesto en el artículo 193 de la LCSP.

O CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.

- CESIÓN: SI, procede, de conformidad con lo dispuesto en el 214.1 párrafo 2º de la LCSP.
- SUBCONTRATACIÓN: Conforme legislación vigente.

P ADMISIÓN DE VARIANTES.

- No procede.

Q MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO.

- Procede: No.

R CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

- Las legalmente previstas y, en particular, el incumplimiento de las obligaciones esenciales calificadas como tales en este Pliego.

S PLAZO DE GARANTÍA.

- Procede: SI. Un año, a contar desde la fecha de firma del Acta de recepción.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 8 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede









PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL CONTRATO DE SERVICIO DE "PLATAFORMA DE GESTIÓN PARA SERVICIOS DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN" DENTRO DEL PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRADO: "TOMELLOSO, ORÍGENES Y FUTURO", COFINANCIADO AL 85% POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (POPE) 2021-2027".

ANTECEDENTES

El 7 de octubre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden HAC/1072/2024, de 2 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la asignación de senda financiera FEDER a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027.

El 23 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el extracto de la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos por la que se aprobaba la convocatoria para la asignación de senda financiera FEDER a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027, que inició el procedimiento para la asignación de senda financiera FEDER a Planes de Actuación Integrados.

El 19 de febrero de 2025, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan de Actuación Integrado "Tomelloso Orígenes y Futuro" y el 28 de febrero de 2025 el Ayuntamiento de Tomelloso la correspondiente subvención al Ministerio de Hacienda.

En fecha 16 de enero de 2026 la Dirección General de Fondos Europeos emitió resolución definitiva de la convocatoria, resultando el Ayuntamiento de Tomelloso seleccionado para la asignación de senda financiera a su Plan de Actuación Integrado. De acuerdo con dicha resolución, la senda financiera FEDER asignada al Ayuntamiento de Tomelloso es de 9.117.092,00 €, que representa una inversión pública total de 10.725.990,00 €, con una tasa de cofinanciación del 85%.

El periodo de ejecución de las inversiones a efectos de cofinanciación FEDER finaliza el 31 de diciembre de 2029, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2021/1060 y en la Orden HFP/1414/2023, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027.

El plazo de justificación de las operaciones finaliza el 30 de marzo de 2030, salvo que por normativa europea se permitiera eventualmente una modificación del plazo de ejecución de las inversiones a realizar así como del plazo de justificación de las operaciones, que en todo caso deberá ser aprobada por la Autoridad de Gestión.

De este modo, el presente contrato se enmarca en la ejecución del Plan de Actuación Integrado "Tomelloso Orígenes y Futuro", cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 9 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

2027, en el marco del Programa Plurirregional de España. En consecuencia, el contrato queda sujeto al cumplimiento de:

- Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Reglamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
- Orden HAC/1072/2024, de 2 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la asignación de senda financiera FEDER a Planes de Actuación Integrados.
- Orden HFP/1414/2023, de 27 de diciembre.
- Orden de elegibilidad BOE-A-2023-26738.
- Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO) aprobados por el Comité de Seguimiento del Programa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables, entre otros, al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y en particular de las obligaciones derivadas de sus artículos 69, 72 y 74, el Ayuntamiento de Tomelloso, en su condición de entidad beneficiaria y Organismo Intermedio Ligero en el marco del Plan de Actuación Integrado (PAI) cofinanciado con fondos FEDER 2021-2027, garantiza la implantación y aplicación efectiva de medidas adecuadas y proporcionadas dirigidas a prevenir, detectar, corregir y comunicar las irregularidades, incluido el fraude, en la tramitación de los expedientes de contratación vinculados al citado Plan.

De conformidad con el artículo 69 del Reglamento (UE) 2021/1060, el Ayuntamiento asume la obligación de proteger los intereses financieros de la Unión mediante la adopción de mecanismos que permitan identificar riesgos, detectar posibles irregularidades y proceder, en su caso, a su corrección y a la recuperación de importes indebidamente abonados. A tal efecto, el Ayuntamiento integra en la gestión de los expedientes de contratación financiados con cargo al PAI procedimientos específicos de control interno que se insertan en el sistema municipal de gestión y control, asegurando la trazabilidad completa de cada actuación, desde la fase preparatoria hasta la ejecución y pago del contrato.

La gestión contractual vinculada al Plan de Acción Integrado Local se somete igualmente a los principios de transparencia, publicidad, libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación, lo que constituye una garantía adicional frente a riesgos de fraude en la contratación pública. Para ello, el Ayuntamiento aplica las obligaciones de publicidad activa y de utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público, asegurando la accesibilidad a la información relevante del procedimiento y facilitando el control externo y ciudadano.

De forma complementaria, se incorporan instrumentos de detección temprana de riesgos, tales como declaraciones de ausencia de conflicto de intereses (DACI) por parte de los intervinientes en el procedimiento, análisis de riesgos específicos asociados a cada expediente en función de su tipología y cuantía, y mecanismos de comunicación interna que permiten canalizar cualquier indicio de irregularidad hacia los órganos competentes para su análisis. En caso de detectarse una posible irregularidad, el Ayuntamiento activará de inmediato los procedimientos internos de revisión, adoptará las medidas

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 10 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

correctoras necesarias y, cuando proceda, comunicará los hechos a las autoridades competentes en los términos establecidos por la normativa europea y nacional.

El Ayuntamiento integra las exigencias del Reglamento (UE) 2021/1060 en su práctica administrativa ordinaria, reforzando los controles ya existentes en materia de contratación pública y asegurando que los expedientes financiados con cargo al Plan de Acción Integrado Local se tramitan bajo un marco de integridad institucional, adecuada gestión financiera y protección efectiva de los intereses financieros de la Unión Europea.

Asimismo, el contrato estará en todo caso sujeto a las obligaciones en materia de comunicación; controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato, en especial para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupción y la doble financiación; así como a las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.

1.- OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de los servicios descritos en el **apartado A)** del Cuadro de Características del presente Pliego y definido, en su caso, en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. En el mismo apartado se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en su caso, como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, revisten carácter contractual.

El código CPV es el que se especifica en el referido **apartado A)** del Cuadro de Características.

2.- PERFIL DEL CONTRATANTE Y PUBLICIDAD.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad adicionales, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.tomelloso.es .

El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas se publicará en el perfil de contratante.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso.
Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación se publicará además en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 11 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

3.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El responsable del contrato será la persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él, designada en el **apartado M)** del Cuadro de Características.

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya.

Además, son funciones del responsable del contrato:

a Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
b Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los servicios en cada una de sus fases.
c Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los servicios.
e Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.
f Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.
g Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio.

4.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

De conformidad con el artículo 62 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato será la que se indica en el **apartado M)** del Cuadro de Características.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 12 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el **apartado B)** del Cuadro de Características, distribuido, en su caso, en las anualidades previstas en el mismo. Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 y artículo 309 de la LCSP. Su cálculo incluye los tributos de cualquier índole.

Al presupuesto referido en el apartado anterior se le ha de aplicar como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

Las proposiciones (IVA excluido) que se presenten superando el presupuesto base de licitación (IVA excluido) serán automáticamente rechazadas.

Cofinanciación: Si

El presente contrato se enmarca en la ejecución del Plan de Actuación Integrado “Tomelloso, Orígenes y Futuro”, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, en el marco del Programa Plurirregional de España.

El gasto derivado del presente contrato únicamente será elegible si se ajusta estrictamente a la normativa europea, nacional y al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) de la operación. El incumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad, trazabilidad, archivo documental, indicadores, principios horizontales, prevención del fraude, conflicto de interés, DNSH o cualesquiera otras derivadas del marco FEDER podrá dar lugar a la declaración de gasto no subvencionable.

La empresa contratista y subcontratista deberán facilitar, en tiempo y forma, la información que le sea requerida para acreditar el cumplimiento de los hitos y objetivos fijados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, en el marco del Programa Plurirregional de España. La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, así como la entrega incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del presente pliego y del pliego de prescripciones técnicas, podrá ser considerada como causa de incumplimiento. En caso de incumplimiento por el contratista de los hitos y objetivos establecidos, el Órgano de Contratación impondrá la penalidad definida en la cláusula que regule las penalidades. Esta obligación, tendrá carácter de obligación contractual esencial, a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP, pudiendo suponer su incumplimiento causa de resolución contractual.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, asciende a la cantidad expresada en el **apartado B)** del Cuadro de Características del presente Pliego.

El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado será el que figura en dicho **apartado B)** del Cuadro de Características**.**

PRECIO

Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 13 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación.
Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros.

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.

La existencia de crédito para el pago del servicio objeto del presente Pliego, se consignan en el **apartado C)** del Cuadro de Características.

7.- DURACIÓN DEL CONTRATO, PRORROGAS Y LUGAR DE EJECUCIÓN.

DURACIÓN

El plazo total y los parciales de ejecución de los trabajos a que se refiere este pliego serán los que figuran en el **apartado D)** del Cuadro de Características, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo, en su caso.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

Los contratos de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo del artículo 29 de la LCSP acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.

Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación. El concepto de coste relevante en la prestación del servicio será objeto de desarrollo reglamentario.

PRÓRROGAS

En el supuesto de preverse la prórroga del contrato, se estará a lo dispuesto en el **apartado D)** del Cuadro de Características.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 14 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

preaviso se produzca **al menos con dos meses** de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29 de la LCSP.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

La prórroga del contrato establecida en el apartado 2 del artículo 29 de la LCSP no será obligatoria para el contratista en los casos en los que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 de la LCSP, por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis meses.

No obstante, de conformidad con el artículo 29.4 de la LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo **máximo de nueve meses**, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses, respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga, cuya aplicación no deriva de la voluntad del órgano de contratación, la misma no se tomará en consideración a efectos de fijar el valor estimado, ni será de aplicación la obligación de preaviso anteriormente referida.

Las prórrogas se deberán aprobar con carácter previo a la finalización del contrato.

LUGAR DE EJECUCIÓN

El contrato se ejecutará en el lugar que se indique, en su caso, en el **apartado D)** del Cuadro de Características.

8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, mediante **una pluralidad de criterios**, en aplicación de los artículos 131 apartado 2, 145, 146 y 156 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

El artículo 143.3.g de la LCSP dispone que la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la adjudicación de los contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.

9.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 15 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la LCSP.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

10.- RIESGO Y VENTURA.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197 de la LCSP.

11.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

UNIONES DE EMPRESARIOS

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 16 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

EMPRESAS COMUNITARIAS O SIGNATARIAS DEL ACUERDO SOBRE EEE.

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la LCSP.

En los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de esta Ley, el contratista deberá acreditar su solvencia y no podrá estar incurso en la prohibición de contratar a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 71 de la LCSP.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 75 de la LCSP.

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato, en los términos recogidos en el art. 70 de la LCSP.

12.- EXPEDIENTE.

El expediente se podrá consultar a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es). Para cualquier aclaración, dirigirse al Departamento de Administración Electrónica y Contratación de este Ayuntamiento en horas de oficina (de lunes a viernes de 10 a 14 horas), durante el plazo de admisión de proposiciones. Tfno: 926.528801.

13. GARANTÍA PROVISIONAL

En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente.

En el caso de que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía Provisional a los licitadores, estos la deberán constituir por el importe señalado en el **apartado G)** del Cuadro de Características del presente Pliego y no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 17 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede









En el caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta y no en función del importe del presupuesto total del contrato.

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el **apartado G)** del Cuadro de Características del presente Pliego y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los artículos 106 y 108 de la LCSP, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

La constitución de la garantía se ajustará, conforme preceptúa el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, a los modelos que se indican en los Anexos III, IV, V y VI, y en el caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa específica

La garantía provisional responderá del mantenimiento de sus ofertas y se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato.

En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última. Si el adjudicatario optase, en su caso, por aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, deberá ser cancelada la garantía provisional simultáneamente a la constitución de la garantía definitiva

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones de los licitadores hasta la adjudicación del contrato, y la del licitador que resulte adjudicatario, responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo 150.2 de la LCSP.

14.- GARANTÍA DEFINITIVA Y REAJUSTE DE GARANTÍA.

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. Su cuantía será la dispuesta en el **apartado G)** del Cuadro de Características y se constituirá en alguna de las formas recogidas en el art. 108 de la LCSP con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP

La constitución de esta garantía deberá ser acreditada en la Caja General de la Corporación en el plazo de **diez días hábiles** a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 de la LCSP.

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 150 de la LCSP.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 18 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

La garantía definitiva responderá de los conceptos enumerados en el artículo 110 de la LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el artículo 196 de la LCSP

La constitución de la garantía se ajustará, conforme preceptúa el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, a los modelos que se indican en los Anexos III, IV, V y VI, y en el caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa específica.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantía provisional el adjudicatario potestativamente podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitución de esta última.

Para la exigencia o la no-exigencia de la garantía complementaria se estará a lo indicado en el **apartado G)** del Cuadro de Características del presente Pliego. En caso de que se exija, el tanto por ciento será el señalado en dicho apartado. A todos los efectos dicha garantía tendrá la consideración de garantía definitiva. La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 de la LCSP.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I.

Conforme el artículo 109.2 de la LCSP en caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

15.- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de los servicios determinado en el **apartado S)** del Cuadro de Características al presente pliego, se dictará acuerdo de devolución de aquélla

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 19 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. El plazo se reducirá a 6 meses cuando se den los términos del art. 111 apartado 5 párrafo 2ª de la LCSP.

16.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. Por tanto, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia anteriormente mencionados o acreditando su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación fijados en el **apartado J)** del Cuadro de Características.

17.- **PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.**

En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las proposiciones se presentarán de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es) durante el plazo señalado en el **apartado H)** del Cuadro de Características del presente Pliego, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la licitación en el perfil de contratante del Ayuntamiento. Si el último día fuese inhábil, se entenderá prorrogado el día hábil siguiente.

La utilización de este servicio supone que la preparación y presentación de ofertas por el licitador habrá de ser de forma telemática; la custodia electrónica de ofertas por el sistema y que la apertura y evaluación de la documentación se hará a través de la plataforma. Por tal motivo, para participar en esta licitación, es obligatorio que los licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto, siendo causa de pérdida de la garantía provisional en su día constituida.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 20 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si fuera preciso solicitar información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha.

FORMALIDADES:

Las proposiciones constarán de **dos archivos electrónicos** denominados **Sobre 1, y Sobre 2,** y en cada uno de ellos se hará constar el contenido del objeto del contrato descrito en el **apartado A)** del referido Cuadro de Características, con indicación de la licitación a la que concurran e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa.

Se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen y el nombre, apellidos, dirección, número de teléfono y correo electrónico de la persona de contacto.

Todos los documentos presentados por los licitadores en idioma distinto al castellano deberán ir acompañados de la correspondiente traducción.

ARCHIVO SOBRE 1: Denominado **"DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS"**, que contendrá:

-Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. Esta declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el **Anexo I** del presente pliego.

-Documento Europeo Único de Contratación, debidamente cumplimentado, según formulario que se facilita. Para ello, podrá acceder al siguiente enlace: https://visor.registrodelicitadores.gob.es./espd-web/filter?lang=es

- Declaración responsable del cumplimiento de "no causar perjuicio significativo" a los seis objetivos medioambientales que se adjunta en el **ANEXO III,** al final de las presentes cláusulas.

-Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), que se adjunta en **ANEXO IV**, al final de las presentes cláusulas.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán ostentar poder suficiente para hacerlo.

El artículo 140.4 de la LCSP establece que las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 21 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

ARCHIVO SOBRE 2: Denominado "**CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES***".*

Dentro de este sobre denominado "Criterios valorables en cifras o porcentajes", se incluirá la proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el **apartado I)** del Cuadro de Características del presente Pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las fórmulas establecidas en el **apartado L)** del Cuadro de Características.

Las proposiciones deberán ir firmadas por la persona que tenga poder bastante para ostentar la representación.

Las ofertas que contengan proposiciones económicas que excedan el presupuesto base de licitación excluido IVA serán automáticamente rechazadas.

La introducción de la proposición económica o de criterios evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes en sobre diferente al expresado supondrá la exclusión del licitador del procedimiento de contratación.

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.3 de la LCSP. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Ahora bien: dado que la Plataforma Electrónica permite retirar una proposición en el caso que haya habido error en su presentación, si no fuera retirada y apareciese, por tanto, más de una oferta, **sólo será admitida si todas las presentadas son coincidentes.** En otro caso, todas serán inadmitidas.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 22 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

En el caso de que se presente una proposición económica por una unión temporal de empresas, aquella deberá estar firmada por los representantes de cada una de las empresas componentes de la citada unión.

Cuando la proposición económica figure en letra y número y exista discordancia entre ambas, prevalecerá la cantidad consignada en letra, salvo que de los documentos que componen la oferta se desprenda otra cosa.

18.- CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los establecidos y con su correspondiente ponderación en el **apartado L)** del Cuadro de Características.

19.- MESA DE CONTRATACIÓN.

Los órganos de contratación del Ayuntamiento estarán asistidos por una mesa de contratación.

La mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada, ejercerá las funciones que el art. 326 de la LCSP y su desarrollo reglamentario establezcan.

La Mesa de Contratación estará presidida por el Concejal nombrado por la Alcaldía y formará parte de la misma, los vocales y el Secretario que figuran en el **apartado M)** del Cuadro de Características del presente Pliego, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el apartado séptimo de la Disposición Adicional 2ª de la LCSP.

La Mesa de contratación podrá, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional.

20.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

La Mesa de Contratación procederá, en acto no público, a la **calificación de la documentación** presentada, en tiempo y forma, por los licitadores en el **sobre 1 ("DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS")**, el día que se señale al efecto tras la terminación del plazo de presentación de ofertas y nunca más tarde del plazo máximo de 20 días que marca el artículo 157.3 de la LCSP.

En caso de que la documentación de todos los licitadores estuviere correctamente presentada y, por tanto, todos ellos fueran admitidos, la Mesa de Contratación procederá a continuación a la apertura de los sobres que contengan la documentación relativa a los criterios evaluables de forma automática o mediante

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 23 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

fórmulas **(sobre nº 2)**.

Si la Mesa de Contratación observase defectos subsanables en la documentación, requerirá al empresario para que los corrija ante la Mesa de Contratación en un plazo de **tres días**, salvo que el último día de plazo sea inhábil en cuyo caso se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos, dejando constancia de dicha comunicación en el expediente.

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias no subsanables se rechazará la proposición.

Si los licitadores no retiran su documentación (sobre 1) en los cuatro meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.

21.- APERTURA, EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

La Mesa de Contratación, en **acto no público** (por emplearse en la licitación medios electrónicos), que se celebrará dentro del plazo de **diez días** siguientes al de la apertura del **sobre 1**, dará cuenta de las empresas admitidas, excluidas y causa de la no-admisión de éstas últimas, como consecuencia de la calificación de la documentación contenida en ese sobre. Los licitadores podrán formular las observaciones que estimen oportunas, siempre a través del canal correspondiente en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Y la Mesa realizará las aclaraciones y contestaciones pertinentes por el mismo cauce, pero en ningún momento puede aquella hacerse cargo ya de documentos que no hubiesen sido aportados durante el plazo de admisión de proposiciones, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.

Seguidamente, la Mesa procederá a la **apertura del sobre 2** denominado **"CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES"**

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

Cuando para la valoración y clasificación de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, la Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 24 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

La Mesa de Contratación, efectuada la apertura y examen de las proposiciones formulará la correspondiente propuesta de clasificación por orden decreciente de las proposiciones y de adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios de adjudicación que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

22.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.

Una vez aceptada la propuesta de clasificación de la mesa por el órgano de contratación, los servicios administrativos correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de **diez días hábiles**, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de, en su caso, disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitación si se observase defectos subsanables, se otorgará al empresario un plazo de **tres días hábiles** para que los corrija.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 25 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

El licitador que haya presentado la mejor oferta, así como todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, deberán presentar en dicho plazo de **10 días hábiles** la siguiente documentación, mediante originales o copias cotejadas, acreditativa de las circunstancias referidas en la declaración responsable:

a Capacidad de obrar

- Documento Nacional de Identidad o en su caso, el documento que haga sus veces, cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales.
- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate.
- Si la empresa fuera persona jurídica, la Tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal.
- El DNI de quien firme la proposición.
- Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica este poder deberá figurar inscrito en Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94, apartado 1, nº 5 del Reglamento del Registro Mercantil.
- Declaración jurada firmada por el licitador de que el poder que acredita su representación está vigente.

b Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

- Se deberá justificar los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, en el caso que se requiera, que se señalan en el **apartado J)** del Cuadro de Características.
- En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, deberán presentar además, la siguiente documentación:
    - La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberán presentar la documentación de los apartados a) y d) de esta clausula.

c Clasificación empresarial

- En el **apartado J)** del Cuadro de Características se determinará si la misma es exigible o no. En el caso de no ser obligatorio estar clasificada los licitadores podrán acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos específicos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional que se señalan en el **apartado J)** del Cuadro de Características o bien mediante su clasificación en el grupo o subgrupo y categoría que se indique en el **apartado J)** del mismo Cuadro de Características.

  La acreditación de la clasificación de la empresa podrá realizarse mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 96 de la LCSP.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 26 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

d Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- Ultimo recibo del **Impuesto sobre Actividades Económicas** o el documento de alta en el mismo.
- Declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
- Cuando la empresa tenga la condición de sujeto pasivo exento conforme al artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se acreditará esta circunstancia por mediante declaración responsable indicando la causa de exención, en el supuesto de encontrarse en algunas de las exenciones establecidas en los apartados b), e) y f) del citado artículo, deberá presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a efectos de licitar con la administración púbica.

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Tomelloso. El Ayuntamiento, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de dicha obligación.

EMPRESAS EXTRANJERAS

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa.

Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 27 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.

REGISTRO DE LICITADORES.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LCSP la presentación de las proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

La inscripción en el Registro de Licitadores de Castilla-La Mancha acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras.
La documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados, una vez adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto (art. 87.4 RD 1098/2001 de 12 de Octubre.)

Si los licitadores no retiran su documentación en los cuatro meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.

23.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los **cinco días hábiles** siguientes a la recepción de la documentación, en los términos establecidos en el artículo 150.3 de la LCSP.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 28 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede









El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo, sin perjuicio de la aplicación de criterios para la determinación de ofertas anormalmente bajas. La adjudicación utilizando una pluralidad de criterios se hará en base a la mejor relación calidad-precio.

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea éste el del menor coste del ciclo de vida y en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio. Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 de la LCSP para las ofertas anormalmente bajas.

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de existir esta.

La resolución de la adjudicación tendrá el contenido y requisitos que se determinan en el art. 151 de la LCSP.

La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el art. 151.3 de la LCSP y la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

24.- MODIFICACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA EMPRESA LICITADORA.

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación. (art. 144 de la LCSP)

25.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionará con su formalización (artículo 36.1 de la LCSP).

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 29 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. (artículo 69 de la LCSP).

Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de **los quince días hábiles** siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP.

Si el contrato es **susceptible de recurso especial** en materia de contratación, la **formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación** a los licitadores o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación. Transcurrido este plazo, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo **no superior a cinco días**, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 de la LCSP cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la presente Ley, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior.

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Los anuncios de formalización de contratos contendrán la información recogida en el anexo III de la LCSP.

26.- ADMISIÓN DE VARIANTES.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 30 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

Para la admisión de variantes o alternativas por parte de los licitadores se estará a lo indicado en el **apartado P)** del Cuadro de Características.
La admisibilidad de variantes se regirá por lo establecido en el artículo 142 de la LCSP.

27.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El adjudicatario está obligado a efectuar el servicio en las condiciones señaladas en el **apartado N)** del Cuadro de Características y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en su caso.

ABONOS AL CONTRATISTA

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos de los servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración, siendo la forma de pago la establecida en el **apartado E)** del Cuadro de Características.
A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario.

Oficina Contable/Receptor	Intervención	L01130821
Oficina Gestor/Fiscal	Intervención	L01130821
Oficina Tramitadora/Pagador	Tesorería	L01130821
Órgano de Contratación/Destinatario	Ayuntamiento de Tomelloso	
Órgano Administrativo con competencias en materia de contabilidad pública	Intervención	

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 31 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

EXIGENCIAS AL CONTRATISTA

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato.

Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.

OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE TRANSPARENCIA.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de inclusión social de personas con discapacidad, igualdad efectiva de mujeres y hombres, prevención de riesgos laborales, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la normativa de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración,

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 32 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y el Ayuntamiento, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.

SUBROGACIÓN

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación, que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, información que se facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de la LCSP.

La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados, estará obligada a proporcionar la información anteriormente referida, a requerimiento del responsable del contrato.

Como parte de la información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose:

- El convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría,
- Tipo de contrato,
- Jornada,
- Fecha de antigüedad,
- Vencimiento del contrato,
- Salario bruto anual de cada trabajador,
- Pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.

En todo caso, en relación al régimen de subrogación deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 33 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

El contratista, en los términos del artículo 130.6 de la LCSP está obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último, actuando la Administración como se determina en ese artículo.

El incumplimiento por el contratista de la obligación prevista en el artículo 130 de la LCSP dará lugar, en su caso, a la imposición de penalidades dentro de los límites establecidos en el artículo 192, y se fijarán en el **apartado Ñ)** del Cuadro de Características.

DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter.

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con lo que determine en cada momento la normativa sobre protección de datos.

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su integridad la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP.

La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 34 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiera la normativa de protección de datos en cada momento que el encargado del tratamiento está obligado a implementar.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL TRATAMIENTO DE LICITADORES

DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE

Ayuntamiento de Tomelloso
P1308200C
Plaza de España, 1, CP 13700 Tomelloso (Ciudad Real)
lopdgdd@aytotomelloso.es

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos

77601@amalteaconsultoria.es

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

El Ayuntamiento de Tomelloso trata la información que le facilitan las personas interesadas para gestionar la relación prevista en el contrato de prestación/adjudicación de servicios.

Esta entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura legal que le otorga el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Estando autorizada por el Derecho de la unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones y responsabilidades aplicables. Conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 132 del Reglamento Financiero dando cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el principio de archivo de auditoría.

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO

La base legal para el tratamiento de sus datos se establece en una obligación legal, tras la elección de la empresa más competitiva para la prestación de que se trate.

DESTINATARIOS

Se cederán los datos siempre que exista base que legitime este tratamiento.

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES

No están previstas transferencias de datos a terceros países.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 35 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

DERECHOS

Podrá ejercitar materialmente sus derechos dirigiéndose a la dirección física del responsable del tratamiento en la Plaza de España, 1, CP 13700 Tomelloso (Ciudad Real) o bien enviando un mail a la siguiente dirección de correo electrónico:

lopdgdd@aytotomelloso.es.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Tomelloso estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, el Ayuntamiento de Tomelloso dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

Los datos personales que tratamos en el Ayuntamiento proceden del propio interesado.

DE LOS SEGUROS Y RESPONSABILIDADES POR DAÑOS:

El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se indiquen, en su caso, en el Cuadro de Características de este pliego, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP, el contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 36 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea · MINISTERIO DE HACIENDA · Fondos Europeos · Tomelloso AYUNTAMIENTO

consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN.

Según lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el apartado segundo de dicho artículo. En concreto, se considera Condición especial de ejecución:

- Dada la naturaleza del contrato, se considera establecer la obligación al adjudicatario de presentar todo su trabajo, informes, memorias, etc. en formato electrónico. No obstante, en caso de resultar necesaria su impresión será entregada en papel reciclado."

El órgano de contratación, a través del responsable del contrato, podrá pedir en cualquier momento durante la duración del contrato la acreditación del cumplimiento de esta condición.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

CUESTIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA FINANCIACIÓN CON FONDOS FEDER:

Dado que el presente contrato se desarrolla en el marco del PAI de TOMELLOSO, cofinanciado al 85% por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027, la empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/1060, durante toda la ejecución del contrato deberá garantizarse el pleno respeto de los principios horizontales aplicables a la operación, y, en particular, de los principios relativos al respeto de los derechos fundamentales, la igualdad, la no discriminación, la accesibilidad y el desarrollo sostenible.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas estarán obligados a adoptar, en el ámbito de las prestaciones objeto del contrato, cuantas medidas sean necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de dichos principios, así como a facilitar al Ayuntamiento la información y documentación que resulte necesaria para su acreditación

Asimismo, el gasto derivado del presente contrato únicamente será elegible si se ajusta estrictamente a la normativa europea, nacional y al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) de la operación. El incumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad, trazabilidad, archivo documental,

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 37 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

indicadores, principios horizontales, prevención del fraude, conflicto de interés, DNSH o cualesquiera otras derivadas del marco FEDER podrá dar lugar a la declaración de gasto no subvencionable.

La empresa contratista y subcontratista deberán facilitar, en tiempo y forma, la información que le sea requerida para acreditar el cumplimiento de los hitos y objetivos fijados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, en el marco del Programa Plurirregional de España. La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, así como la entrega incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del presente pliego y del pliego de prescripciones técnicas, podrá ser considerada como causa de incumplimiento.

Con objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación y la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar los documentos de **DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES**, conforme al modelo señalado en el Anexo IV formalizadas por todos los subcontratistas y proveedores.

Asimismo, la empresa contratista y los subcontratistas estarán obligados a cumplir con los compromisos en materia de publicidad, trazabilidad, archivo documental, indicadores, principios horizontales, prevención del fraude, conflicto de interés, DNSH o cualesquiera otras derivadas del marco Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La empresa contratista y los subcontratistas estarán obligados a cumplir con los compromisos en materia de la aplicación del principio de no causar daño significativo (Do not significant harm, DNSH) y ante la protección de infraestructuras ante peligros climáticos (Climate Proofing), de acuerdo con lo establecido en este pliego.

En caso de incumplimiento por el contratista de los hitos y objetivos establecidos, el Órgano de Contratación impondrá la penalidad definida en la cláusula que regule las penalidades. Esta obligación, tendrá carácter de obligación contractual esencial, a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP, pudiendo suponer su incumplimiento causa de resolución contractual.

En cuanto a la facturación, para que el gasto derivado sea elegible, este deberá ajustarse estrictamente a la normativa aplicable, y especialmente, a la Orden HFP/1414/2023 de 27 de diciembre y al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) de la operación; incluyendo expresamente, en todas las facturas emitidas derivadas del presente contrato, así como en las generadas por la ejecución de la obra, el siguiente texto: “La presente factura está cofinanciada al 60% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027)”.

No obstante, en caso de que las actuaciones ejecutadas afecten a distintos Ámbitos de actuación descritos en el Plan de Actuación Integrado (PAI) “Tomelloso, Orígenes y Futuro” se deberán emitir facturas y/o certificaciones diferenciadas para cada una de ellas.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 38 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede









A tal fin, antes de la inclusión de cualquier gasto en las solicitudes de reembolso, se podrán realizar verificaciones administrativas y/o comprobaciones sobre el terreno que permitan constatar la realidad, elegibilidad y adecuación del gasto, así como la inexistencia de conflictos de interés no declarados o situaciones susceptibles de generar fraude o corrupción

El incumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad, trazabilidad, archivo documental, indicadores, principios horizontales, prevención del fraude, conflicto de interés, DNSH o cualesquiera otras derivadas del marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) podrá dar lugar a la declaración de gasto no subvencionable.

- **Obligaciones en materia de información y comunicación:**

El contratista, estará obligado a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el Art. 46 y 47 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como, las instrucciones que se determinen por el Ayuntamiento de Tomelloso en cumplimiento de las obligaciones en materia de información y publicidad derivadas de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El incumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad, trazabilidad, archivo documental, indicadores, principios horizontales, prevención del fraude, conflicto de interés, DNSH o cualesquiera otras derivadas del marco FEDER podrá dar lugar a la declaración de gasto no subvencionable.

El contratista estará obligado a cumplir con las obligaciones en materia de comunicación de los fondos FEDER y adoptará las medidas de información y publicidad necesarias, conforme a lo establecido en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 "Información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos", de acuerdo con la Orden HAC/1072/2024, de 2 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la asignación de senda financiera FEDER a Planes de actuación integrada de entidades locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027, y con la resolución de concesión de la ayuda correspondiente a la ejecución del PAI "Tomelloso: orígenes y futuro."

1.a En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y destacada:

1) El emblema oficial de la Unión Europea (según las normas gráficas oficiales).
2) La declaración exacta e íntegra: "Cofinanciado por la Unión Europea" (colocada al lado del emblema, sin abreviaturas).
3) El logotipo del Ministerio de Hacienda junto con el logotipo institucional de este Ayuntamiento.

1.b En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.) se deberán incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 39 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede









Europea, el emblema del Gobierno de España- Ministerio de Hacienda, el emblema de los Fondos Europeos y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Será obligación del contratista suministrar:

- **Cartelería Temporal:** el contratista procederá a la instalación de un cartel o valla publicitaria temporal en un lugar perfectamente visible para el público en el emplazamiento de las operaciones. Dicho cartel deberá estar colocado de manera previa al inicio de los trabajos y mantenerse en perfecto estado de conservación durante toda la ejecución del contrato.

- **Un cartel con un tamaño mínimo A3 o una pantalla electrónica equivalente** colocado en un lugar fácilmente visible para el público para operaciones cuyo coste total es inferior a 500.000 €

- **Una placa o valla publicitaria permanente**. Esta debe ser resistente y estar colocada en lugar visible tan pronto como comience la ejecución física de operaciones que impliquen inversiones físicas o se instalen los equipos que se hayan adquirido, de operaciones cuyo coste total sea superior a 500.000 €

En el cartel o placa se informará sobre la línea de actuación destacando la ayuda de los Fondos. El cartel deberá incluir la siguiente información mínima:

- Emblema oficial de la Unión junto con la declaración ‘’Cofinanciado por la Unión Europea’’
- Logotipo del Ministerio de Hacienda.
- Logotipo del Ayuntamiento de Tomelloso.
- Nombre del proyecto.
- Descripción del proyecto (objetivos).
- Presupuesto total y apoyo financiero de FEDER.
- Fechas de inicio y finalización del proyecto.
- Página web del proyecto: https://paitomelloso.es/

Difusión digital: en caso de que el contratista realice publicaciones en su sitio web corporativo o perfiles de redes sociales referentes a los trabajos objeto de este contrato, deberá hacer constancia expresa de la cofinanciación de los Fondos FEDER de la Unión Europea.

En todo caso, el diseño, dimensiones, textos, composición y ubicación de los elementos de publicidad y comunicación físicos o digitales -incluidos carteles, placas, folletos, documentos, materiales audiovisuales y cabeceras- deberán ajustarse a las instrucciones proporcionadas por el Ayuntamiento y, cuando así se establezca, ser previamente autorizados por escrito por el responsable del contrato antes de su fabricación, instalación, publicación o difusión.

Las especificaciones técnicas y gráficas se ajustarán al Manual de Comunicación del Ayuntamiento, que será facilitado a la empresa adjudicataria al inicio del contrato.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 40 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

El incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y visibilidad previstas en el presente apartado tendrá la consideración de incumplimiento contractual, sin perjuicio de las consecuencias que, en su caso, puedan derivarse de la normativa reguladora de los fondos europeos y del régimen de correcciones financieras aplicable.

El Ayuntamiento podrá requerir al contratista la inmediata subsanación del incumplimiento, dentro del plazo que se determine atendiendo a su naturaleza y gravedad y, cuando así esté previsto en los pliegos, podrán imponerse las penalidades correspondientes o adoptarse las restantes medidas contractualmente previstas.

Asimismo, el contratista responderá, en los términos establecidos en la normativa aplicable y en los documentos contractuales, de los perjuicios que para el Ayuntamiento pudieran derivarse de un incumplimiento imputable de sus obligaciones de información, comunicación y visibilidad que dé lugar a una corrección financiera, pérdida total o parcial de la ayuda o gasto no subvencionable.

- **Cumplimiento de los condicionantes medioambientales – DNSH**

Para garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no significantharm–DNSH») el adjudicatario deberá atender a las siguientes obligaciones, en base al tipo de actuación aplicable en el marco del presente contrato: Tipo de acción 1: Digital y dinamización económica. Subtipo de acción 1.1: Soluciones TIC para la transformación de la administración local y el desarrollo de la Smart City.

Para el cumplimiento de dicha cláusula se seguirá lo indicado en la Guía para la aplicación de la Evaluación de conformidad con el principio de DNSH, publicada por la Subdirección general de desarrollo urbano del Ministerio de Hacienda. En dicha guía, se establecen los mecanismos de acreditación para los axiomas, siendo aplicables al presente contrato los siguientes:

1. Mitigación del cambio climático.
2. Adaptación del cambio climático
3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos
4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos
5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo
6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas

Protección de las infraestructuras frente al cambio climático

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73.2.j) del Reglamento (UE) 2021/1060 por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los fondos estructurales y de inversión europeos, las autoridades responsables deberán garantizar que las inversiones en infraestructuras cuya vida útil sea igual o superior a cinco años incorporen medidas adecuadas de protección frente al cambio climático (climateproofing).

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 41 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.42 del citado RDC, el proceso de protección frente al cambio climático tiene por objeto asegurar que las infraestructuras no resulten vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a largo plazo, que alcancen niveles adecuados de eficiencia energética y que sus emisiones de gases de efecto invernadero sean coherentes con el objetivo de neutralidad climática de la Unión Europea para el año 2050.

En el caso de inversiones cuyo coste elegible sea inferior a diez millones de euros, la evaluación de la protección frente al cambio climático podrá realizarse conforme a lo previsto en la Guía Práctica para el Climate Proofing para proyectos inferiores a 10M€ 2026, basada en la metodología establecida por la Comisión Europea y adaptada a proyectos de menor complejidad y escala.

A efectos de facilitar la evaluación correspondiente al pilar de adaptación al cambio climático, se podrá emplear la herramienta digital interactiva HEDIVA, que, a partir de la tipología de infraestructura y su localización geográfica, identifica los principales riesgos climáticos relevantes, estima su nivel de vulnerabilidad frente a distintas amenazas climáticas y propone medidas de adaptación susceptibles de incorporarse al proyecto con el fin de incrementar su resiliencia climática a largo plazo.

En aplicación de lo anterior, la actuación objeto del presente pliego, atendiendo a su localización geográfica y a su naturaleza, se encuadra dentro de las tipologías de clústeres definidas en la Guía Práctica para el Climate Proofing para proyectos inferiores a 10M€ 2026, comprendiendo: transporte, agua, desarrollo urbano e infraestructura verde.

Como resultado del análisis de protección frente al cambio climático realizado y teniendo en cuenta las características específicas de la actuación a realizar; el presente contrato no está sujeto a la implementación de medidas adicionales respecto a este principio, de acuerdo con lo recogido en el punto 3.2 de la Guía Práctica para el Climate Proofing en proyectos de menos de 10M€.

ANTIFRAUDE Y CONFLICTO DE INTERÉS:

El adjudicatario, deberá atenerse al Plan Municipal de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Tomelloso aprobado mediante acuerdo Pleno de 23 de agosto de 2023 (y que puede consultarse en la web del Ayuntamiento o a través del siguiente enlace: https://cdn.prod.website-files.com/6511447039604c2deeaa98c8/654c9f7443b48c91b4623048_Anexo%20Plan%20de%20Medidas%20Antifraude..pdf) así como todo lo relacionado en materia antifraude que establece la normativa española y europea y los pronunciamientos que al respecto de la protección de los intereses financieros de la Unión hayan realizado o puedan realizar las instituciones de la Unión Europea. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web:

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 42 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio.

Será obligatoria la suscripción de una DACI (Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses) por quienes participen en los procedimientos de ejecución del FEDER, cuyo modelo se aporta en Anexo IV del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los datos una vez recibidos, serán adecuadamente custodiados de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

28.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 de la LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 de la LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

En el supuesto de que estuviera permitida la cesión, se indicará en el **apartado O)** del Cuadro de Característica

El contratista podrá concertar con terceros, si así se determina en el **apartado O)** del Cuadro de Características, la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2.º del artículo 215 de la LCSP, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero.

En el supuesto de que estuviera permitida la subcontratación, que se indicará en el **apartado O)** del Cuadro de Característica, el adjudicatario deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 43 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

Si así se requiere en el **apartado O)** del Cuadro de Características, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) del apartado c) del art. 215 de la LCSP, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP, los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

29.- PROGRAMA DE TRABAJO

La obligación de presentación del programa de trabajo, se determinará en el **apartado N)** del Cuadro de Características.

El contratista, en el plazo que se indica en el **apartado N)** del Cuadro de Características, contado a partir de la formalización del contrato, habrá de someter a la aprobación del órgano de contratación correspondiente, el programa para su realización, en el que consten las tareas que considere necesario realizar para atender el contenido del servicio proponiendo, en su caso, los plazos parciales correspondientes a cada tarea. A estos efectos, se utilizarán como unidades de tiempo la semana y el mes, salvo indicación en contrario del pliego de prescripciones técnicas, en su caso. El programa de trabajo respetará todas las fechas o plazos de entrega fijados en el contrato, y contendrá todos los datos exigidos en aquel pliego.

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones, ampliaciones y el grado de definición que estime necesario para el cumplimiento del contrato.

Si para el desarrollo de los servicios se precisare establecer por el adjudicatario contactos con entidades u organismos públicos, necesitará la previa autorización del órgano de contratación.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 44 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este programa.

30.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato, en los casos en que se hubiere designado tal y como establece el artículo 311 de la LCSP.

La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción.

El contratista será responsable de la calidad de los servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

El personal que intervenga en la prestación del servicio dependerá exclusivamente del adjudicatario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones pueda derivarse responsabilidad alguna para la Administración.

El órgano de contratación, cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, podrá exigir la adopción de medidas concretas para corregir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

En el caso de incumplimiento culpable del contratista de las prestaciones del contrato, la Administración podrá optar por resolver el contrato o por la imposición de penalidades que, para tales supuestos, se fijarán en el **apartado Ñ)** del Cuadro de Características.

31.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PENALIDADES.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

DEMORA EN LA EJECUCIÓN

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 45 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

Si los servicios sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo **no fuere imputable al contratista** y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la LCSP cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículo 192 y siguientes de la LCSP.

El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
Cuando el contratista, **por causas imputables al mismo**, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total reconocido en el **apartado D)** del Cuadro de Características, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades .En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el **apartado Ñ)** del Cuadro de Características.

PENALIDADES

En el **apartado Ñ)** del Cuadro de Características se regularán, en su caso, las penalidades que para cada situación, en él se determinen.

Regirá el principio de proporcionalidad y las cuantías individualizadas de cada una de ellas no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 46 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

En el caso de incumplimiento culpable del contratista de las prestaciones del contrato, la Administración podrá optar por resolver el contrato o por la imposición de penalidades que, para tales supuestos, se fijarán en el **apartado Ñ)** del Cuadro de Características.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios en los términos del art. 194 de la LCSP.

32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 de la LCSP.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 190 y 203 a 207 de la LCSP y demás preceptos que reglamentariamente sean de aplicación.

En el **apartado Q)** del Cuadro de Características se especificarán, en su caso, su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.

No tendrán la consideración de modificaciones las variaciones establecidas en el artículo 309.1 párrafo segundo de la LCSP.

33.- REVISIÓN DE PRECIOS.

Para la procedencia o para la improcedencia de la revisión de precios se estará a lo indicado en el **apartado F)** del Cuadro de Características del presente Pliego.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 47 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

En caso de que proceda la revisión de precios, esta deberá ajustarse a lo establecido en el 103 y siguientes de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. De conformidad con el artículo 102.7 in fine de la LCSP en los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de precios.

34.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP así como en el artículo 103 del RGLCAP.

35.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, así como las previstas en el **apartado R)** del Cuadro de Características y sus efectos los establecidos en los artículos 213 y el propio 313 de la citada Ley.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191.2 y 212 y DA 3ª apartado 8 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en los que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación, previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración.

36.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO Y LIQUIDACIÓN.

RECEPCIÓN DEL SERVICIO

Si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá mediante acto formal a su recepción, que tendrá lugar dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato, levantándose al efecto el acta correspondiente.

Dicho acto será comunicado a la Intervención General, a efectos de su asistencia al mismo en el ejercicio de sus funciones de intervención de la comprobación material de la inversión.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 48 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

Hasta que tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que el responsable del contrato o los representantes de la Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procedimiento la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantándose entonces el acta correspondiente. El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será causa de resolución, con los efectos que legalmente procedan.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación precio satisfecho.

LIQUIDACIÓN

Conforme establece el artículo 210.4 de la LCSP, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si la Administración Pública recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

37.- PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad y será el indicado en el **apartado S)** del Cuadro de Características.

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 de la LCSP, que resulten de aplicación.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 49 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.

Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado con posterioridad.

38.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DE RECURSOS

RÉGIMEN JURÍDICO

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares, en su caso.

Ambos pliegos tienen carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.

Así mismo, y en lo que a materia de protección de datos se refiere, se regirá por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

El presente contrato se enmarca en la ejecución del Plan de Actuación Integrado “Tomelloso Orígenes y Futuro”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, en el marco del Programa Plurirregional de España. En consecuencia, el contrato queda sujeto al cumplimiento de:

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 50 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede









- Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Reglamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
- Orden HAC/1072/2024, de 2 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la asignación de senda financiera FEDER a Planes de Actuación Integrados.
- Orden HFP/1414/2023, de 27 de diciembre.
- Orden de elegibilidad BOE-A-2023-26738.
- Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO) aprobados por el Comité de Seguimiento del Programa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables, entre otros, al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y en particular de las obligaciones derivadas de sus artículos 69, 72 y 74, el Ayuntamiento de Tomelloso, en su condición de entidad beneficiaria y Organismo Intermedio Ligero en el marco del Plan de Actuación Integrado (PAI) cofinanciado con fondos FEDER 2021-2027, garantiza la implantación y aplicación efectiva de medidas adecuadas y proporcionadas dirigidas a prevenir, detectar, corregir y comunicar las irregularidades, incluido el fraude, en la tramitación de los expedientes de contratación vinculados al citado Plan.

De conformidad con el artículo 69 del Reglamento (UE) 2021/1060, el Ayuntamiento de Tomelloso asume la obligación de proteger los intereses financieros de la Unión mediante la adopción de mecanismos que permitan identificar riesgos, detectar posibles irregularidades y proceder, en su caso, a su corrección y a la recuperación de importes indebidamente abonados. A tal efecto, el Ayuntamiento integra en la gestión de los expedientes de contratación financiados con cargo al PAI procedimientos específicos de control interno que se insertan en el sistema municipal de gestión y control, asegurando la trazabilidad completa de cada actuación, desde la fase preparatoria hasta la ejecución y pago del contrato.

La gestión contractual vinculada al Plan de Acción Integrado Local "Tomelloso Orígenes y Futuro" se somete igualmente a los principios de transparencia, publicidad, libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación, lo que constituye una garantía adicional frente a riesgos de fraude en la contratación pública. Para ello, el Ayuntamiento aplica las obligaciones de publicidad activa y de utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público, asegurando la accesibilidad a la información relevante del procedimiento y facilitando el control externo y ciudadano.

De forma complementaria, se incorporan instrumentos de detección temprana de riesgos, tales como declaraciones de ausencia de conflicto de intereses (DACI) por parte de los intervinientes en el procedimiento, análisis de riesgos específicos asociados a cada expediente en función de su tipología y cuantía, y mecanismos de comunicación interna que permiten canalizar cualquier indicio de irregularidad hacia los órganos competentes para su análisis. En caso de detectarse una posible irregularidad, el Ayuntamiento activará de inmediato los procedimientos internos de revisión, adoptará las medidas correctoras necesarias y, cuando proceda, comunicará los hechos a las autoridades competentes en los términos establecidos por la normativa europea y nacional.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 51 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Tomelloso integra las exigencias del Reglamento (UE) 2021/1060 en su práctica administrativa ordinaria, reforzando los controles ya existentes en materia de contratación pública y asegurando que los expedientes financiados con cargo al Plan de Acción Integrado Local se tramitan bajo un marco de integridad institucional, adecuada gestión financiera y protección efectiva de los intereses financieros de la Unión Europea.

Asimismo, el contrato estará en todo caso sujeto a las obligaciones en materia de comunicación; controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato, en especial para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupción y la doble financiación; así como a las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.

RÉGIMEN DE RECURSOS

En los supuestos previstos en el artículo 44 de la LCSP, procederá con carácter potestativo la interposición del recurso administrativo especial en materia de contratación previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 50 de la LCSP. El órgano competente para conocer del recurso será el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 LCSP podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

39.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para resolver las controversias que surjan entre las partes contratantes.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 52 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

ANEXO I (DEUC)

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO (CIUDAD REAL).

D/Dª_____, con domicilio a efectos de notificaciones en _____, _____, n.º ___, CP _____, con NIF n.º _____, en representación de la Entidad _____,con NIF n.º _____, teléfono_____ y dirección de correo electrónico_____.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el firmante, cumplen con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración; y en cumplimiento de lo establecido en el apdo. 2 del artículo 150 de la ley de Contratos del Sector Público, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, se compromete a acreditar la posesión y validez de la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refiere la presente declaración y de los aspectos que se incluyen en el DEUC puesto a disposición, si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, en su caso, relativas a los siguientes aspectos:

1.- Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el firmante, cumplen con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración en términos de capacidad y solvencia, y el firmante de la declaración ostenta la debida representación para presentar la proposición.

2.- Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego. En caso de recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, se compromete a aportar compromiso escrito de las mismas sobre la puesta a disposición de los medios necesarios; debiendo dichas empresas aportar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación.

3.- Que no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en la misma.

4.- Que, en el caso de personas jurídicas, la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación.

5.- Que dispone de habilitación empresarial o profesional exigible, en su caso, para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato; y que en caso de resultar propuesto adjudicatario aportará la

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 53 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

documentación acreditativa de la misma.

6.- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y que se compromete a presentar, en caso de resultar adjudicataria, las certificaciones administrativas expedidas por los órganos competentes acreditativas de tales extremos, y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

7.- No haber participado en la preparación y elaboración del pliego de prescripciones técnicas, o de los documentos preparatorios del contrato, ni por sí solo ni mediante unión temporal de empresas de forma que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con el resto de las empresas licitadoras.

8.- Que no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Tomelloso y, si las tiene, están garantizadas; y en este caso se compromete a aportar la documentación acreditativa de dicha garantía.

9.- Que, en caso de tratarse de una empresa extranjera, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. Además, en el caso de las comunitarias o signatarias del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán declarar que se encuentran habilitadas para realizar la prestación de que se trate con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas; y, cuando dicha legislación exija una autorización especial o pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán declarar estar en posesión de la misma. En el caso de personas físicas o jurídicas de Estados no comunitarios, deberán declarar que el Estado de procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración.

10.- Que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP.

11.- Que autoriza, en su caso, a que las comunicaciones y notificaciones se efectúen mediante correo electrónico, comprometiéndose a acusar recibo de las mismas, siendo su dirección de correo electrónico la siguiente:

El cumplimiento de estas determinaciones, que serán objeto de declaración responsable en el trámite de admisión, se deberán mantener durante toda la vida del Contrato, y su incumplimiento dará lugar a la resolución del mismo y a las acciones legales oportunas.

En_____, a_____ de_____ de_____.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 54 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede









ANEXO II
COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS

Cofinanciación: SI

El presente contrato se enmarca en la ejecución del Plan de Actuación Integrado “Tomelloso Orígenes y Futuro”, cofinanciado en un 85 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, en el marco del Programa Plurirregional de España.

Según se establece en el artículo 100 de la LCSP, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Presupuesto Base de Licitación	49.586,78 €
Importe IVA (21%)	10.413,22 €
Importe total	60.000,00 €

Las ofertas deberán presentarse sin IVA y deberán incluir todos los gastos necesarios para la entrega, implantación y puesta en funcionamiento en la sede del Ayuntamiento de Tomelloso o en los entornos que este determine.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 55 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE "NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO" A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852

Contrato: Servicio de "Plataforma de Gestión para servicios Doble Factor de Autenticación" dentro del Plan de Actuación Integrado: "Tomelloso, orígenes y futuro", cofinanciado al 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027".

Proyecto Motor: P. M. 2 Tomelloso, conecta y crece.
Actuación P.M.2.1: Incremento de recursos para hacer frente a la brecha digital
Tipo de Acción: 1 Digital y dinamización económica.
Subtipo de Acción 1.1: Soluciones TIC para la transformación de la administración local y el desarrollo de la Smart City.

D./Dña……, en nombre propio o en representación de (operadora económica) ……, con NIF …… (de la operadora económica) En relación con el procedimiento de adjudicación del contrato con expediente nº.....

Primero. Que la oferta presentada cumple las siguientes condiciones:

1. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales, según el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantación de un sistema de clasificación (o «taxonomía») de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles:

a.i Mitigación del cambio climático.
a.ii Adaptación al cambio climático.
a.iii Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
a.iv Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.
a.v Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo.
a.vi Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 56 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

2. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirán la normativa medioambiental vigente que resulte de aplicación.

Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Guía para la aplicación de la Evaluación de conformidad con el principio “no causar perjuicio significativo” (DNSH).

Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad.

Segundo. Que conoce y acepta que el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración dará lugar a la obligación de devolver las cantidades percibidas y los intereses de demora correspondientes.

Fecha:

Firmado:

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 57 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

ANEXO IV

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS

Contrato: Servicio de "Plataforma de Gestión para servicios Doble Factor de Autenticación" dentro del Plan de Actuación Integrado: "Tomelloso, orígenes y futuro", cofinanciado al 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027".

Proyecto Motor: P. M. 2 Tomelloso, conecta y crece.
Actuación P.M.2.1: Incremento de recursos para hacer frente a la brecha digital
Tipo de Acción: 1 Digital y dinamización económica.
Subtipo de Acción 1.1: Soluciones TIC para la transformación de la administración local y el desarrollo de la Smart City.

D./Dª ……. ……. ……., con DNI …… ……. ……., como titular del órgano……../Consejero/Delegado/Gerente/Propietario de la entidad ……. ……..……., con NIF ……., y domicilio fiscal en …… …… …… …… ……
Al objeto de garantizar la integridad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, la/las persona/s abajo firmante/s, como participante/s directo/s o indirecto/s en el proceso de ejecución del expediente, declara/declaran:

Primero.- Su compromiso/El compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Segundo.- Adicionalmente, manifiesta su compromiso/el compromiso de la persona que representa de respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significantharm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y que no incurre/la persona que representa no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta/no le consta a la persona que representa riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Tercero.- Estar informado/s/estar informado/s la/s persona/s que representa de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE), establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 58 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos
Tomelloso AYUNTAMIENTO

directo o indirecto de interés personal», y que el artículo 205 «Contratos de ejecución» del mismo Reglamento establece que «cuando la ejecución de la acción o del programa de trabajo requiriera la adjudicación de un contrato, el beneficiario podrá adjudicar el contrato con arreglo a sus prácticas de compra habituales, siempre que el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa o, cuando proceda, a la oferta que ofrezca el precio más bajo, evitando cualquier conflicto de intereses».

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todas las personas candidatas y licitadoras, y que el artículo 202 «Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden» de dicha ley establece que «todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo».

3.- Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones».

4.- Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda establece que:

- «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».

- «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores».

5.- Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente", siendo éstas:

- Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser persona administradora de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con alguna persona interesada.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 59 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea · MINISTERIO DE HACIENDA · Fondos Europeos · Tomelloso AYUNTAMIENTO

- Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las personas interesadas, con las personas administradoras de entidades o sociedades interesadas y también con las personas asesoras, representantes legales o mandatarias que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
- Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
- Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

6.- Que el artículo 24 «Recusación», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, establece que podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento en los casos en que concurran, en las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones, motivos de abstención, siendo éstos:

- Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser persona administradora de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con alguna persona interesada.
- Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las personas interesadas, con las personas administradoras de entidades o sociedades interesadas y también con las personas asesoras, representantes legales o mandatarias que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
- Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
- Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Cuarto.- Que él-ellos/la/s persona/s a la/s que representa/n, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante en su poder, no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE,

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 60 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede









ni en los términos previstos en el apartado cuatro de la Disposición Adicional centésima décima y que, de acuerdo con lo que le/s consta, no concurre en él ninguna ni en ningún interviniente en el procedimiento situación que pueda originar una causa de abstención o recusación de los artículos 23.2 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de contratación/subvención/encargo/convenio arriba referenciado.

Quinto.- Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano administrativo impulsor del procedimiento de contratación/subvención/encargo/convenio arriba referenciado, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención o recusación que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Sexto.- Que la participación en la ejecución de fondos europeos no se ha producido como consecuencia de la existencia de un trato de favor derivado de una situación de conflicto de intereses ni es consecuencia de la realización de prácticas corruptas, como el ofrecimiento, la exigencia o la aceptación de sobornos.

Séptimo.- Que conoce/n que una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias administrativas y/o judiciales que establezca la normativa de aplicación. Y para que conste, se firma la presente declaración.

(Fecha y firma, nombre completo, DNI, cargo y, en su caso, nombre completo y NIF de la entidad representada)

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: sE8KnbT3p8cw4YHY2qmV
Firmado por El Alcalde D. JAVIER NAVARRO MUELAS el 23/10/2026 14:57:35
El documento consta de 61 página/s. Página 61 de 61. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede